

1501173-53.2019.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Coação no curso do processo

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... SI PARA INCRIMINÁ-LO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 'O RAFAEL ARMOU PARA MIM, PORQUE NÓS DOIS ESTÁVAMOS SOB INVESTIGAÇÃO DO B.O. DE TRÁFICO, A DROGA FOI ENCONTRADA COM ELE, E NO DIA QUE ELE ALEGA ISSO AÍ TUDO (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO), EU ESTAVA PRESO NO CDP DE CAIUÁ, EU NEM FUI NA BARBEARIA DELE, EU FIQUEI NA RUA QUATRO DIAS E NESSE PERÍODO O PAI DELE FOI ATÉ A MINHA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501173-53.2019.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501173-53.2019.8.26.0637

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Coação no curso do processo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2186222/2019 - 02º D.P. TUPÃ, 3540910 - 02º D.P. TUPÃ, 2186222 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO PEREIRA DE DEUS COSTA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de TIAGO PEREIRA DE DEUS COSTA, vulgo "TAQUINHA", como incurso no art. 344, do Código Penal, pois, no período entre os dias 01 de agosto de 2018 e antes do dia 26 de março de 2019 (realização da audiência de instrução do processo crime envolvendo o denunciado), em data, horário e local incertos, nesta Comarca de Tupã/SP, usou de violência e grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio, contra a testemunha de acusação Rafael Ribeiro Alves, pessoa chamada a intervir em processo judicial.

A denúncia foi recebida em 12/09/2019 (fl. 65).

Apresentada resposta escrita à acusação (fls. 103/105).

Ausente causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 106/107).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de três testemunhas em comum.

Em audiência de continuação, foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos, postulando pelo julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, na primeira fase, apontou serem desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, eis que o acusado possui antecedentes criminais, com inúmeras condenações definitivas, devendo ser a pena-base fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Sustentou a fixação do regime inicial fechado, e a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o benefício da suspensão condicional da pena.

A Defesa apresentou memoriais escritos, postulando pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito imputado ao réu, alegando a ausência do dolo específico exigido para a caracterização do tipo penal, configurando-se o delito de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal. Na dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base e da pena intermediária no mínimo legal, mantendo-se a pena definitiva sem alteração. Sustentou a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada nos Termos de Declarações (fls. 3, 5, 6 e 43); Termo de Assentada (fl. 4); Ofícios (fls. 7/28); Relatório Final (fls. 48/49); Cópia de Depoimento do Processo nº 0005277-02.2018.8.26.0637 (fls. 70/76), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao réu.

A vítima Rafael Ribeiro Alves, inquirida em solo policial, declarou: "A RESPEITO DOS FATOS NARRADOS NO INQUÉRITO POLICIAL, ESCLARECE QUE APÓS TER PRESTADO DECLARAÇÕES NA DELEGACIA, NÃO SE RECORDA A DATA, MAS QUANDO FOI ENCONTRADO DROGAS NA CASA DE TIAGO, E O DECLARANTE TINHA IDO ATÉ A CASA A PEDIDO DE TIAGO, NA ÉPOCA FOI ABORDADO POR POLICIAIS, E FOI CONDUZIDO A DELEGACIA, ONDE EXPLICOU O QUE HAVIA ACONTECIDO, QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO DECLARANTE, QUE FOI A CASA NAQUELE MOMENTO A PEDIDO DE TIAGO. O DECLARANTE PASSOU ENTÃO A SOFRER AMEAÇAS POR PARTE DE TIAGO, VULGO 'TAQUINHA'. TIAGO FEZ AMEAÇAS DE AGRESSÃO E CHEGOU UM DIA A AGREDIR O DECLARANTE. TIAGO TAMBÉM OBRIGOU O DECLARANTE A FECHAR A BARBEARIA, DIZENDO QUE IRIA PÔR FOGO, CASO INSISTISSE EM TRABALHAR NA VILA. QUE FALOU ISSO INCLUSIVE PARA A MÃE DO DECLARANTE. INFORMA QUE DEPOIS DE ALGUMAS SEMANAS TIAGO FOI PRESO, AS AMEAÇAS CONTINUARAM POR PARTE DE COLEGAS DE TIAGO, DE NOME LARSSON HIAGO NUNES DOS SANTOS, E O IRMÃO DE TIAGO, QUE TEM APELIDO DE 'ZUBU'. QUE NO DIA DA AUDIÊNCIA NO FÓRUM, 'ZUBU' DISSE APENAS 'OLHA O CAGUETA AÍ' (SIC), MAS NÃO TEVE AMEAÇAS. O DECLARANTE FICOU UM TEMPO SEM SAIR DE CASA, E ATÉ HOJE EVITA DE SAIR, QUE DEPOIS DA AUDIÊNCIA NÃO TEVE MAIS AMEAÇAS, POIS EVITA ENCONTRAR O IRMÃO E AMIGO DE TIAGO. "

Ouvida em juízo, a vítima Rafael Ribeiro Alves, declarou que o acusado ligou a fim de que fosse em sua casa. Chegando na casa do acusado, haviam pessoas no local,

razão pela qual o acusado levou o depoente "para cima". O acusado começou a lhe ameaçar, bem como o obrigou a fechar sua barbearia e a pizzaria de seu genitor. Em certa data, o réu e sua esposa foram à barbearia do depoente, momento em que o acusado lhe desferiu um soco na face. Os colegas do réu passaram a ameaçar o depoente, a fim de que fechasse a barbearia. Os estabelecimentos foram fechados em razão das ameaças de morte e incêndio. Informou que a ameaça mais recente ocorreu antes de o réu ser preso, aproximadamente três dias após a apreensão das drogas e previamente à audiência. Afirmou ter sido agredido pelo acusado em uma manhã, ocasião em que o xingou e desferiu uma "cutilada na cara", de modo que o depoente evadiu-se correndo do local e ligou para pedir ajuda de seus genitores. Confirmou o fato de o réu ter ameaçado incendiar a barbearia. Foi à audiência e relatou os fatos ao juiz. Posteriormente, não recebeu outras ameaças proferidas pelo acusado, somente por seus irmãos e colegas, em virtude de ser bastante conhecido na "vila". A dona do mercado, próximo à pizzaria, presenciou os fatos, chegando a fechá-lo na ocasião. Confirmou ter realizado boletim de ocorrência referente às ameaças. Negou ter dito, em depoimento ao Delegado, sobre a dona do mercado haver presenciado os fatos, pois não foi perguntado. Fez boletim de ocorrência sobre as ameaças realizadas pelos acusado e demais integrantes. Confirmou não ter sido ameaçado pelo réu após a prisão, inclusive após ser solto. Disse que o réu lhe ameaçou e queria lhe bater, a fim de tirar satisfações, pois o réu queria o culpava sobre das drogas encontradas em sua posse, no entanto, quando o acusado fugiu, deixou cair seu RG. Nesta oportunidade, quando o réu ligou para o depoente, os policiais cercaram a casa do depoente. Não havia viaturas em frente à casa do réu, uma vez que o acusado fugiu e os policiais estavam em campana, somente esperando que ele voltasse, pois havia drogas em sua posse. Disse que o acusado pediu que o depoente se deslocasse à casa em questão, a fim de verificar se os policiais ainda estariam lhe esperando, sendo este o momento em que os policiais agiram. Informou que foi levado à Delegacia como testemunha, dentro do "camburão", no compartimento dos presos. A droga encontrada é do acusado, não havendo conhecimento prévio de drogas na residência, de modo que apenas verificou para o réu se existiam policiais no local. Presumiu que as drogas fossem do acusado, eis que o mesmo "saiu correndo". Por fim, afirmou que o réu apenas o ameaçou.

A testemunha Raquel Ribeiro Alves, inquirida em solo policial, declarou: "QUE É GENITORA DE RAFAEL RIBEIRO ALVES. A DEPOENTE RELATA QUE SEU FILHO TINHA UMA BARBEARIA NA RUA DOMINGOS DA COSTA LOPES, 754 - NO JARDIM ARITANA. QUE EM DATA SE RECORDA ESTAVA EM SUA CASA QUANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE RAFAEL, DIZENDO QUE UMA PESSOA QUERIA AGREDI-LO. A DEPOENTE SAIU CORRENDO E FOI NA BARBEARIA, MAS NÃO O ENCONTROU, QUE POPULARES QUE ESTAVAM EM FRENTE, DISSERAM QUE RAFAEL ESTAVA NOS FUNDOS DA MERCEARIA QUE FICA AO LADO DA BARBEARIA. A DEPOENTE FOI AO LOCAL E ENCONTROU RAFAEL NOS FUNDOS DA MERCEARIA, ATRÁS DE UM BALCÃO, E UM OUTRO RAPAZ QUE NÃO SABE O NOME, SOUBE POR SEU FILHO SE CHAMAR TIAGO, ESTAVA DENTRO DA MERCEARIA E DISSE 'CHEGOU A VÉIA, VEIO ACUDIR O FILHINHO, O RAFAEL NÃO VAI MAIS ABRIR A BARBEARIA, SENÃO VAMOS VOLTAR E BATER NELE' (SIC). QUE EM SEGUIDA A DEPOENTE JUNTO COM RAFAEL, FECHARAM A BARBEARIA E FORAM PARA A CASA DA DEPOENTE. QUE A BARBEARIA FOI FECHADA DESDE ENTÃO, NUNCA MAIS ABRIRAM. "

Em juízo, a testemunha relatou que, na data dos fatos, estava em sua casa, momento em que recebeu uma ligação avisando que tinha um rapaz na barbearia de seu filho querendo bater nele. O rapaz estava dentro da loja de uma conhecida, ameaçando seu filho. Portanto, a depoente foi ao local dos fatos e verificou que seu filho estava dentro do salão e o rapaz estava o ameaçando de morte. Quem realizava ameaças de morte a Rafael era o réu. Negou negou saber a motivação das ameaças e acrescentou não ter presenciado os fatos, somente tendo conhecimento, através da ligação, de que o rapaz queria bater em seu filho.

A testemunha Larsson Hiago Nunes dos Santos, inquirida em solo policial, declarou: "QUE CONHECE RAFAEL RIBEIRO ALVES E TIAGO PEREIRA DE DEUS COSTA, É AMIGO DE TIAGO E RAFAEL É SEU PRIMO, MAS O DECLARANTE NÃO TEM CONTATO. INFORMA QUE TIAGO ESTÁ PRESO,

QUE SOUBE DO PROBLEMA QUE TIAGO E RAFAEL TIVERAM, PORÉM NÃO SABE INFORMAR SE TIAGO AMEAÇOU RAFAEL. O DECLARANTE NEGA TER AMEAÇADO RAFAEL, QUE APENAS INDICOU A CASA DE RAFAEL PARA TIAGO NA ÉPOCA DOS FATOS, E O ACOMPANHOU ATÉ LÁ, MAS RAFAEL NÃO ESTAVA. QUE NÃO FOI A BARBEARIA DE RAFAEL AMEAÇA-LO, TÃO POUCO O AMEAÇOU NA RUA. O DECLARANTE NÃO CONHECE O IRMÃO DE TIAGO. "

Em juízo, a testemunha negou saber quaisquer informações a respeito dos fatos, alegando apenas que o réu era trabalhador. Não se recorda do depoimento prestado na Delegacia acerca dos fatos. Negou ter conhecimento de ameaças proferidas pelo acusado à vítima na barbearia. Informou que o réu é seu primo em segundo grau, mas não tem muito convívio com o mesmo, e, que conhece "só de vista" a vítima. Negou ter conhecimento de alguma discussão entre o acusado e a vítima.

A testemunha Dieimis Alisson Pereira de Deus Costa, inquirida em solo policial, declarou: "QUE É IRMÃO DE TIAGO PEREIRA DE DEUS COSTA, QUE CONHECE DE VISTA RAFAEL RIBEIRO ALVES. O DECLARANTE NEGA QUALQUER TIPO DE AMEAÇA A RAFAEL, ALEGA QUE NÃO TEM CONTATO COM ELE. QUE TEVE UMA DISCUSSÃO COM RAFAEL NO DIA DA PRISÃO DELE, MAS NÃO O AMEAÇOU. QUE NUNCA PROCUROU RAFAEL NA BARBEARIA, TÃO POUCO O AMEAÇOU NA RUA. "

Em juízo, a testemunha afirmou serem mentirosos os fatos alegados pela vítima. Informou que mora na mesma rua que o ofendido. A vítima estava junto do acusado no momento da sua prisão do mesmo, acreditando que, em razão do medo, tenha inventado toda a situação para tentar escapar de seu erro. Informou que é irmão do acusado.

Por fim, o acusado Tiago Pereira de Deus Costa, em sede investigatória, declarou: "QUE ESTÁ PRESO NESSA UNIDADE PRISIONAL HÁ UM MÊS E QUE NÃO POSSUI FALTA DISCIPLINAR QUE DESABONE SUA CONDUTA DENTRO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. NEGA COM VEEMÊNCIA OS FATOS IMPUTADOS EM SEU DESFAVOR. NEGA QUE TENHA COAGIDO RAFAEL RIBEIRO ALVES, TANTO COM AMEAÇAS COMO COM AGRESSÕES CONFORME ALEGADO INVERIDICAMENTE POR RAFAEL EM SUA DECLARAÇÃO. CONSIGNA QUE RAFAEL ARMOU CONTRA SI PARA INCRIMINÁ-LO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 'O RAFAEL ARMOU PARA MIM, PORQUE NÓS DOIS ESTÁVAMOS SOB INVESTIGAÇÃO DO B.O. DE TRÁFICO, A DROGA FOI ENCONTRADA COM ELE, E NO DIA QUE ELE ALEGA ISSO AÍ TUDO (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO), EU ESTAVA PRESO NO CDP DE CAIUÁ, EU NEM FUI NA BARBEARIA DELE, EU FIQUEI NA RUA QUATRO DIAS E NESSE PERÍODO O PAI DELE FOI ATÉ A MINHA CASA E ME PERGUNTOU O QUE TINHA ACONTECIDO, MAS NÃO TEVE CONFUSÃO NENHUMA, ELE TAVA É COM MEDO DESSE TRÁFICO, PORQUE ELE JÁ TEM UMA CAPIVARA GRANDE E ELE É CONHECIDO DOS MEIOS POLICIAIS'. EM RELAÇÃO À AGRESSÃO ALEGADA POR RAFAEL NO DIA 05/08/2018, CONSIGNA O DECLARANTE QUE SEQUER FOI ATÉ A BARBEARIA DE RAFAEL, QUE ESTÁ AFASTADO DE SUA EX-COMPANHEIRA, INCLUSIVE HÁ EM SEU DESFAVOR UMA MEDIDA PROTETIVA, O QUE COMPROVA MAIS UMA VEZ QUE RAFAEL ESTÁ MENTINDO. FINALIZA NEGANDO COM VEEMÊNCIA OS FATOS IMPUTADOS EM SEU DESFAVOR, QUE AS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR RAFAEL SÃO EM SUA INTEGRALIDADE INVERÍDICAS. "

Em seu interrogatório judicial, o acusado relatou que, na época do processo de tráfico, a vítima foi pega com a droga em uma casa que pertencia à mãe do depoente. A Polícia pegou a vítima com a droga dentro da casa, e ele afirmou que a droga pertencia ao interrogado. Assim, ambos ficaram sob investigação policial, e, por precisar haver um culpado, a vítima usou um argumento para se favorecer. Ele foi à Delegacia, fez um boletim de ocorrência e falou que o interrogado o estava ameaçando e agredindo. Por saber que a droga não estava em sua posse e a verdade prevaleceria, inclusive por seu celular ter sido apreendido, o depoente nada fez. No entanto, foi preso temporariamente em razão do tráfico. Afirma que não ameaçou a vítima, pois não o beneficiaria e só teria a perder. Não cometeu as ameaças e as agressões contra a vítima e o seu estabelecimento, pois "não compensava fazer nada" contra a vítima.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o

delito que lhe é atribuído.

Ademais, o conjunto probatório dos autos apresenta consonância com os demais elementos colhidos em sede de investigação e demonstram com segurança a prática do crime descrito na denúncia.

Restou demonstrado pelo conjunto probatório constante nos autos que, antes a vítima ser ouvida processo nº 0005277-02.2018.8.26.0637 na condição de testemunha de acusação, o réu fez uso de violência e de grave ameaça contra ele com a finalidade de favorecer a si mesmo e influir no teor do depoimento a ser prestado. Agrediu a vítima, bem como proferiu ameaças contra a sua vida, e, ainda, a obrigou a fechar o seu estabelecimento comercial, sob ameaça de atear fogo no local.

Impede salientar que, no âmbito de crimes de coação praticados no curso do processo, a palavra da vítima ganha especial relevo. Tendo em vista a narração da grave ameaça e da violência, tanto em sede policial, quanto em sede judicial, não há dúvidas remanescentes às ameaças proferidas pelo réu contra o ofendido, restando a vítima temerosa por sua vida.

Descabe a desclassificação pretendida pela Defesa para o crime do art. 147 do Código Penal, pois o crime de coação no curso do processo possui o dolo específico de coagir a testemunha de forma a interferir em ato processual. No caso, fica evidenciado que a coação ocorreu antes da realização da audiência no processo principal e que os motivos das ameaças eram a investigação em face do acusado sobre o tráfico de drogas, caracterizando assim o delito do art. 344 do Código Penal.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Possui maus antecedentes (condenações autos nº 0004650-32.2017.8.26.0637 - fls. 138/144). Inexistem elementos acerca da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Na primeira fase, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, uma vez que o acusado ostenta diversas condenações definitivas, fixo a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, o acusado é multi reincidente (condenação autos nº 0004125-55.2014.8.26.0637, 0005277-02.2018.8.26.0637 e 0005590-94.2017.8.26.0637 - fls. 138/144), de forma que majoro a pena em 1/3 e estabeleço a pena intermediária em 1 ano e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, de forma que estabeleço a pena definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão

Quanto à pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser estabelecida em 22 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Embora a quantidade de pena aplicada possibilite a adoção de regime aberto, o §3º

do art. 33 do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, considerando a reincidência, os maus antecedentes e a necessidade de a pena cumprir sua função preventiva, entendo que o mais adequado no caso em tela é que o sentenciado inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Inviável a aplicação do disposto nos art. 44 e 77 do Código Penal, pois o réu é reincidente de maus antecedentes.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu TIAGO PEREIRA DE DEUS COSTA, vulgo "TAQUINHA", como incurso no art. 344 do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade, por estarem mantidas as circunstâncias que o autorizaram a responder ao processo em liberdade até o presente momento.

Comunique-se à vítima a respeito do resultado deste julgamento, em cumprimento ao disposto no art. 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA